



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE**

dott. Roberto Cesidio Giovanni Gentile, Presidente
dott.ssa Antonella Izzo , Consigliere rel.
dott.ssa Maria Delle Donne , Consigliere

all'udienza del 21 ottobre 2022 ha pronunciato all'esito di discussione orale ex art.281
sexies c.p.c. la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di secondo grado iscritta al **n. 6404 /2018** del Ruolo Generale degli
affari civili contenziosi, vertente tra:

Parte_1

(C.F.

P.IVA_1)

elettivamente domiciliata Roma, in via Timavo n.3, presso l'avv. Livi Mauro che la
rappresenta per procura in calce all'atto di citazione in appello
appellante

e

Controparte_1

(C.F.: *P.IVA_2* ,

elettivamente domiciliato in Bracciano, via Odescalchi n.16 presso l'avv. Silvia
Mucciante, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di
costituzione di nuovo difensore in data 16/3/2022

appellato

e

Controparte_2

C.F.

CodiceFiscale_1),

Controparte_3

C.F.

[...]

C.F._2)

erede di

Persona_1

CP_4

([...]

C.F._3 ,

CP_5

(C.F.

CodiceFiscale_4 ,

CP_6

[...]

C.F.

CodiceFiscale_5),

Controparte_7

(C.F.

C.F._6

[...]

elettivamente domiciliati in Roma, via Santa Bernadette n.61 presso l'avv. Sarah
Verdini, che li rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione
di nuovo difensore nel giudizio di primo grado

appellati

oggetto: vendita di beni immobili - appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n.15559/2018 pubblicata in data 26/06/2018

IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato il *Parte_2*, di Roma, *Controparte_2*, *Persona_1*, *CP_4*, *CP_5*, *CP_6*, [...] e *Controparte_7* convenivano in giudizio la [...] *Controparte_8* (in seguito per brevità *Pt_1* - società costruttrice del complesso residenziale prospiciente *Controparte_1* del quale aveva venduto i relativi alloggi agli attori, nel corso del 2005 - deducendo l'esistenza di vizi costruttivi presenti nel *Parte_2* Roma e meglio descritti nelle relazioni peritali allegate e chiedendo la condanna della convenuta:

- 1) a provvedere a proprie spese alla eliminazione dei suddetti vizi, nel rispetto delle modalità e degli accorgimenti indicati nelle relazioni peritali di cui sopra;
- 2) al rimborso, a favore del *Controparte_1* delle spese sostenute dal medesimo Condominio per riparare i guasti degli impianti realizzati dalla *Pt_1* ed ammontanti ad € 16.825,00;
- 3) a risarcire al *Controparte_1*, il danno conseguente alla mancata acquisizione del certificato di prevenzione incendi, da liquidarsi alternativamente in misura pari ad € 6.000,00 (al netto dell'IVA), ove la *Pt_1* avesse fornito al Condominio tutta la documentazione necessaria alla istruttoria della domanda, ovvero ad € 36.000,00 (al netto dell'IVA) nell'ipotesi opposta;
- 4) a risarcire al *Parte_3* il danno conseguente alla mancata acquisizione del certificato di agibilità relativo al compendio condominiale, da liquidarsi alternativamente in misura pari: ad € 3.000,00 (al netto dell'IVA), ove la *Pt_1* avesse fornito al condominio tutta la documentazione necessaria alla definizione della pratica, ovvero ad € 23.000,00 (al netto dell'IVA) in caso contrario, ovvero alla diversa somma che risultasse dovuta per tale incombente;
- 5) per l'ipotesi di mancata ottemperanza alla condanna di cui al primo punto, a corrispondere al *Parte_3* la somma di € 381.012,04 a titolo di risarcimento del danno per equivalente, pari ai costi necessari alla riparazione e messa in sicurezza delle parti interessate dai vizi occorsi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi fino all'integrale soddisfo, ovvero la diversa somma che risultasse di giustizia;
- 6) alla rifusione delle spese processuali, anticipazioni incluse.

Pt_1 si costituiva tardivamente, sollevando eccezioni di decadenza e prescrizione ex art.1495 c.c. e chiedendo di chiamare in causa Org_1 il Org_2 e il [...]
Org_3 . Respinta l'istanza, la causa veniva istruita con prove orali e c.t.u..

All'esito il Tribunale, dichiarate inammissibili le eccezioni preliminari della convenuta, accertati i vizi e il costo del loro ripristino, accertati gli ulteriori danni dedotti, in parziale accoglimento della domanda, condannava Pt_1 al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 575.618,81, oltre alla rivalutazione e agli interessi e alle spese di lite e di c.t.u..

La sentenza è stata impugnata da CP_9 con un appello basato su due motivi. Si sono costituiti gli appellati resistendo all'appello e chiedendone il rigetto.

Respinta all'esito della prima udienza l'istanza ex art.283 c.p.c. dell'appellante, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale si osserva quanto segue.

§ 1. Con il primo motivo, l'appellante afferma che il tribunale è incorso in contraddizione *“laddove, pur riconoscendo nel corpo della sentenza (precisamente alle pagine nn. 9 e 10) la responsabilità di soggetti terzi (Organizzazione_4 e Organizzazione_3) nella causazione di taluni danni lamentati dal CP_1 , nel dispositivo, condanna integralmente la Società Pt_1 all'integrale risarcimento di tutti i danni. Infatti, nel corso del procedimento di primo grado è emerso che la Pt_1 ha eseguito e doveva eseguire nel Condominio di cui è causa le sole opere strutturali, rimanendo di competenza di altri soggetti le opere relative agli impianti fognari, idrico e del gas...omissis... Lo stesso Ctu, a pag. 26 della propria perizia riconduce le responsabilità per l'impianto idrico all'Amministrazione Comunale che non ha provveduto all'affidamento delle opere di urbanizzazione... omissis.... a pag. 27 della perizia, le problematiche dell'impianto fognario vengono attribuite esclusivamente all' Organizzazione_4 ed al Organizzazione_3 , senza menzione alcuna della società costruttrice. Il Giudice di prime cure, seppure ha fondato il proprio convincimento sulla scorta della perizia predetta (richiamata in sentenza alle pagine nn. 9 e 10), ha, di fatto, condannato la Pt_1 all'integrale risarcimento di danni che non le competono e, addirittura, esterni al lotto assegnato alla stessa Pt_1 per l'edificazione e ben individuato nelle planimetrie di consegna allegate in atti”*.

Il motivo è infondato in quanto Pt_1 in qualità di venditore, deve rispondere ex art.1490 c.c. di tutti i vizi che inficiano i beni venduti, indipendentemente dal fatto che siano ascrivibili alla propria attività costruttiva, essendo tenuta a consegnare agli acquirenti unità immobiliari immuni da difetti tali da renderle inidonee all'uso residenziale convenuto ovvero da diminuirne il valore. Pertanto, rilevano anche vizi dovuti a carenze in opere di urbanizzazione esterne al lotto ed eseguite da terzi, perché incidono sulla normale funzionalità e sul valore degli immobili venduti.

§ 2. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale l'abbia condannata al risarcimento per equivalente, giustificando tale scelta sul presupposto della complessità e molteplicità degli interventi da effettuare, sebbene la domanda di risarcimento in forma specifica fosse stata proposta in via principale rispetto a quella di risarcimento per equivalente e sebbene *Pt_1* sia una società di costruzioni di comprovata esperienza, per la quale risulterebbe evidentemente meno oneroso provvedere al ripristino piuttosto che ad un esborso così ingente.

Ribadisce che problemi riscontrati nel complesso Condominiale non fanno riferimento a danni strutturali dei corpi edilizi, bensì ad opere esterne ed accessorie agli stessi, più strettamente ricollegabili all'urbanizzazione da eseguirsi ad opera di soggetti terzi (muretti di recinzione, vialetto di accesso, impianti fognario, idrico e del gas – con tutto ciò che ne consegue rispetto al rilascio dei certificati di agibilità e di prevenzione incendi) e osserva che, a dimostrazione di ciò, vi è il fatto che, la valutazione degli immobili, stando a recenti atti di vendita, non sembra aver subito alcuna flessione, anzi, risulta notevolmente superiore al prezzo massimo di cessione all'epoca imposto dal *Org_2*

Va premesso che sulla dedotta incidenza della responsabilità di terzi nelle problematiche manifestatesi nel complesso condominiale si è già scritto sopra e che non rileva in proposito l'andamento attuale dei prezzi di mercato dei singoli alloggi, ovviamente maggiori dei prezzi massimi di cessione, ma praticabili previa affrancazione degli immobili dal vincolo.

Riguardo alla domanda di condanna al risarcimento del danno per equivalente, si osserva che questa non era stata proposta dagli attori in primo grado in via subordinata rispetto alla domanda di condanna al risarcimento in forma specifica, ma per l'ipotesi di mancata ottemperanza della convenuta alla condanna suddetta.

Pertanto, si trattava di una seconda domanda proposta contestualmente alla prima, sebbene in via condizionata all'inottemperanza della convenuta alla condanna al risarcimento in forma specifica.

Il primo giudice - dichiarando di avvalersi del potere officioso conferitogli dall'art.2058 Il comma c.c. e affermando che il risarcimento in forma specifica sarebbe stato eccessivamente oneroso per il debitore, per la complessità delle opere da eseguire - ha attribuito al danneggiato solo il risarcimento per equivalente.

Così facendo, evidentemente, il giudice ha comunque tenuto conto anche della proposizione in via principale della domanda condizionata di risarcimento per equivalente e dell'interesse del danneggiato al ristoro effettivo del danno, prevedendo che questo sarebbe stato frustrato da una condanna all'esecuzione dei lavori indicati dal c.t.u. e da una contestuale condanna al risarcimento in denaro condizionata alla mancata esecuzione della prima.

L'appellante ha contestato la valutazione espressa dal tribunale facendo riferimento esclusivamente alla sua organizzazione aziendale e alla sua competenza.

Tuttavia, il fatto stesso che i vizi derivino anche da carenze in opere di urbanizzazione esterne al lotto e che gli interventi prescritti debbano estendersi all'esterno del perimetro dello stesso (si legge nella relazione del c.t.u. che il punto di allaccio dell'impianto idrico da ricostruire all'impianto comunale di via della Magliana si trova a circa 110 ml. dal lotto edificato) denota gli ostacoli che si frappongono agli interventi che *Pt_1* può eseguire direttamente al fine del risarcimento del danno in forma specifica.

Inoltre, si rileva che il *CP_1* ha dedotto e documentato, con la memoria di costituzione del nuovo difensore, la transazione conclusa tra le parti in data 20/11/2020 per l'esecuzione diretta da parte della società appellante dei lavori diretti a ripristinare il compendio *CP_10* e adeguare gli impianti e per l'acquisizione dei dovuti titoli abilitativi. Il Condominio, con nota dello scorso 3/10/2022, ha riferito anche di aver instaurato un procedimento ex art.696 *bis* c.p.c. davanti al Tribunale di Roma per l'esatta determinazione delle opere non eseguite da *Pt_1* o eseguite in modo inesatto o incompleto.

Si ritiene che quanto sopra non denoti una sopravvenuta carenza dell'interesse dalla società al secondo motivo di appello, gli effetti per le parti dell'accordo transattivo non potendo essere equiparati alla riforma richiesta, ma confermi ulteriormente la correttezza della valutazione compiuta dal Tribunale.

L'appello va quindi respinto e le spese processuali di questo grado vanno poste a carico dell'appellante, liquidate, data la limitatezza delle contestazioni e la semplicità delle questioni poste, secondo i valori minimi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14 per le cause di valore compreso tra € 520.000,00 e € 1.000.000,00, esclusa la fase istruttoria, quindi in € 2717,00 per la fase di studio, € 1580,00 per la fase introduttiva, € 4.518,00 per la fase decisionale, per un totale di € 8.815,00 oltre accessori di legge.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.15559/2018, pubblicata in data 26/06/2018, così decide: rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese processuali che liquida in € 8.815,00 per compenso, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge; dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento dell'importo di cui all'art.13 comma 1 *quater* D.P.R.n.115/2002.

Il Presidente

dott. Roberto Cesidio Giovanni Gentile

Il Consigliere estensore
dott.ssa Antonella Izzo